

F 1250
JACQUES BOCKEL Sàrl

03 B59

S.à.r.l. au capital de 150.000 Euros

Siège social 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE

RCS SAVERNE 445 070 311

PROCES-VERBAL

- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 05 AOUT 2003 -

L'an " deux mille trois, et le 05 août à 17 heures ", les associés se sont réunis au siège social 12 rue des sources à 67700 SAVERNE, en assemblée générale extraordinaire sur convocation faite par la gérance.

Sont présents ou représentés et ont émargé la feuille de présence :

- Monsieur Jacques BOCKEL, propriétaire de 10 parts
- Monsieur Jérémie BOCKEL, propriétaire de 90 parts
- Madame Véronique SCHOTT

Total des parts présentes ou représentées : 100 parts sur les 100 parts composants le capital social.

Monsieur Jacques BOCKEL en qualité de gérant, préside la séance.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts modifiés de la société
- la feuille de présence
- les rapports de la gérance, le traité d'apport ainsi que le rapport du commissaire aux apports
- l'attestation de banque concernant le blocage des fonds de Mme Véronique SCHOTT
- le texte des projets de résolutions

Il précise que les rapports de gérance, les comptes annuels ainsi que le texte des résolutions proposées ont été communiqués aux associés et l'inventaire tenu à leur disposition au siège social conformément aux dispositions réglementaires.

Le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- l'augmentation de capital par apport en nature
- l'agrément d'un nouvel associé
- l'augmentation de capital par apport en numéraire
- la modification des statuts suite aux augmentations
- l'adoption de statuts modifié

Après la discussion, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée générale des associés, connaissance prise de l'apport fait à la société de l'entreprise individuelle de chocolaterie-confiserie par M. Jacques BOCKEL moyennant l'attribution de 1766 parts sociales de 75 euros chacune, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 12 juillet 2003 à Saverne ayant donné son entière approbation à l'estimation des biens apportés sur le vu du rapport de M. Bertrand WEISS, commissaire aux apports, désigné par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Saverne rendue le 16 juin 2003 à la requête de M. Jacques BOCKEL, gérant de la société, approuve et rend définitif l'acte d'apport, aux conditions convenues.

CETTE RESOLUTION, MISES AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

FACE ANNULEE
C.G.I. Article 905
Arrêté du 20/03/58

Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés décide, en conséquence :

- d'augmenter le capital de la société, antérieurement de 7.500,00 euros en l'élevant à 139.950,00 euros par la création de 1766 parts de 75 euros chacune, entièrement libérées et correspondant à la valeur de l'apport ;
- d'attribuer lesdites parts à M. Jacques BOCKEL.

Ces parts, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes à compter du 19 février 2003 et porteront jouissance à compter du 19 février 2003.

CETTE RESOLUTION, MISES AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Troisième résolution

En outre, l'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 10.050,00 euros pour le porter de 139.950,00 euros à 150.000,00 euros par création de 134 parts nouvelles de 75 euros nominal chacune, émises au pair et à libérer intégralement en numéraire.

Les parts sociales, entièrement souscrites sont libérées du cinquième soit 2.010,00 euros.

La somme de 2.010,00 euros a été régulièrement déposée à un compte intitulé "augmentation de capital" n° 08.7704508.01 ouvert au nom de la société le 27 juin 2003 à la Caisse d'Epargne, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque annexé aux statuts modifiés.

La libération du surplus, pour une somme de 8.040,00 euros, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision de l'assemblée dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de l'augmentation de capital.

Il résulte des constatations ci-dessus que l'augmentation de capital décidée dans la première résolution se trouve intégralement souscrite, que les parts nouvelles sont entièrement libérées et réparties entre les souscripteurs, que les fonds correspondants ont été déposés dans les conditions légales et que ladite augmentation de capital se trouve définitivement et régulièrement réalisée.

CETTE RESOLUTION, MISES AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Quatrième résolution

L'assemblée des associés agréé Mme Véronique SCHOTT en tant que nouveaux associés.

CETTE RESOLUTION, MISES AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Cinquième résolution

La collectivité des associés, décide, en conséquence, de modifier ainsi qu'il suit l'article 6 des statuts comme suit :

Article 6 - Apports - Formation du capital - Capital Social

I. APPORTS EN NUMERAIRE

Lors de la création de la société, les apports en numéraire, intégralement libérés d'un montant égal au total du capital social de 7 500 euros, divisé en 100 parts sociales de 75 euros chacune, donnent lieu aux attributions ci-après de parts sociales :

- 1. **Monsieur Jacques BOCKEL**
fait apport de la somme de 750 euros
représentés par 10 parts sociales numérotées de 1 à 10

Monsieur Jacques BOCKEL déclare effectuer cet apport en emploi de sommes d'un même montant issues de revenus propres depuis l'homologation de séparation de biens. Il fait cette déclaration afin que les parts souscrites au moyen de derniers propres constituent des propres.

FACE ANNULÉE
C.G.I. Article 905
Arrêté du 20/03/58

Madame Marie-Françoise MENG, agissant en qualité de conjoint séparé de biens déclare reconnaître l'origine des derniers propres à son époux et accepte que les parts souscrites au moyen desdits derniers soient propres à son époux à titre d'emploi et conformément à l'article 1434 du code civil.

- 2. **Monsieur Jérémy BOCKEL**
fait apport de la somme de 6 750 euros
représentés par 90 parts sociales numérotées de 11 à 100

Les parts sociales, entièrement souscrites sont libérées d'un montant de 7 500 euros.

La somme de 7 500 euros a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation le 23 janvier 2003 à la Caisse d'Epargne sous le numéro 08.7704558.02
Elle ne pourra en être retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Le certificat du dépositaire, avec la liste des souscripteurs et l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées est annexé aux présents statuts.

Lors de l'augmentation de capital en date du 05 août 2003,

- 3. **Madame Véronique SCHOTT**
fait apport de la somme de 10 050 euros
représentés par 134 parts sociales numérotées de 101 à 234

Les parts sociales, entièrement souscrites sont libérées du cinquième soit 2.010,00 euros.

La somme de 2.010,00 euros a été régulièrement déposée à un compte intitulé "augmentation de capital" n° 08.7704508.01 ouvert au nom de la société le 27 juin 2003 à la Caisse d'Epargne, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque annexé aux présentes.

La libération du surplus, pour une somme de 8.040,00 euros, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision de l'assemblée dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de l'augmentation de capital.

II. APPORTS EN NATURE

Lors de l'augmentation de capital en date du 05 août 2003, **Monsieur Jacques BOCKEL** associé, apporte à la Société, sous les garanties ordinaires et de droit:

- Sa clientèle ;
- Pour laquelle **Monsieur Jacques BOCKEL** est immatriculé à la chambre des métiers de Strasbourg, sous le numéro 332 005 917;
- L'actif immobilisé et les dettes directement afférentes à cet actif ;
- Ainsi que le nom commercial et autres marques.

Ces éléments ont été évalués à **132.500,00 €**, sur le vu du rapport annexé aux présents statuts de M. Bertrand WEISS, commissaire aux apports, désigné par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Saverne rendue le 16 juin 2003.

Cet apport en nature est rémunéré par 1766 parts sociales numérotées de 235 à 2000.

III. RECAPITULATIF - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 150.000,00 euros.

Il est divisé en 2000 parts de 75 euros chacune, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la manière suivante :

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Monsieur Jacques BOCKEL | 1776 parts |
| - Monsieur Jérémy BOCKEL | 90 parts |
| - Madame Véronique SCHOTT | 134 parts |

Soit au total : 2000 parts

CETTE RESOLUTION, MISES AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

Fait à Saverne ,
Le 05 août 2003

FACE ANNULÉE
C.G.I. Article 905
Arrêté du 20/03/58

JACQUES BOCKEL Sàrl

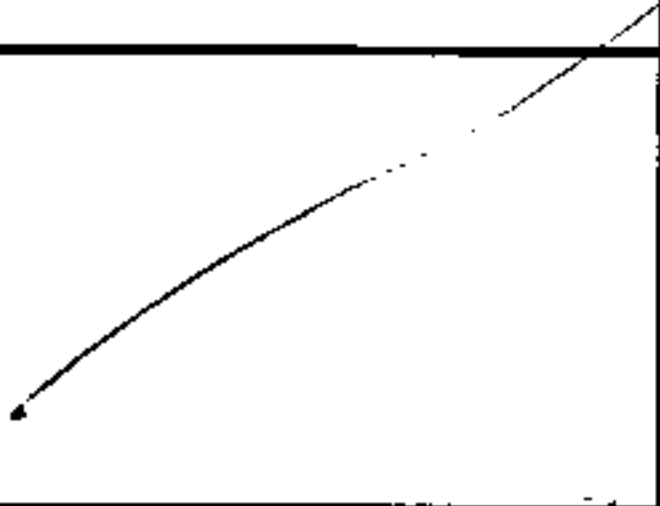
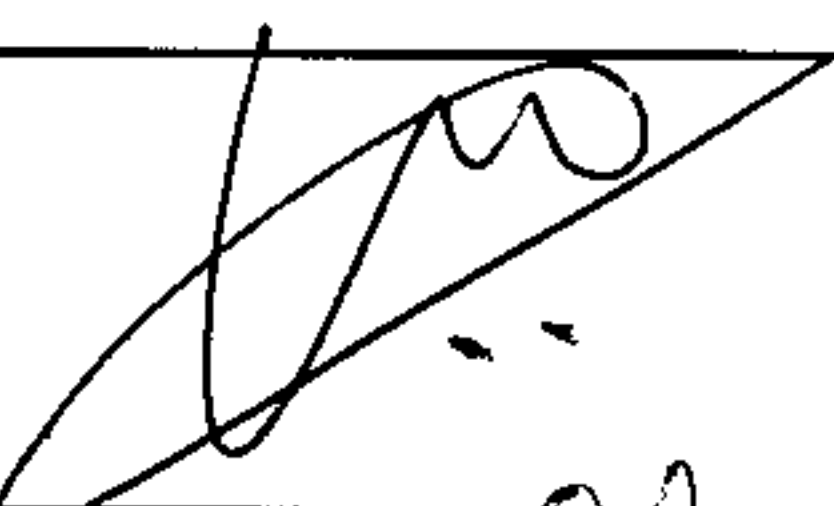
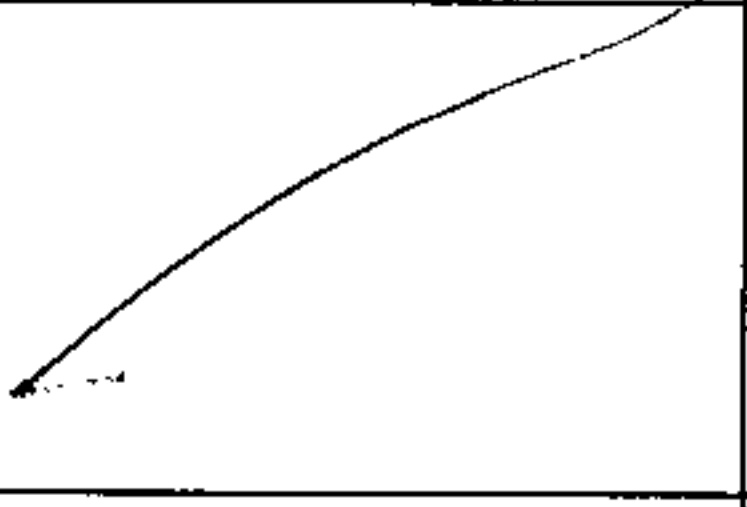
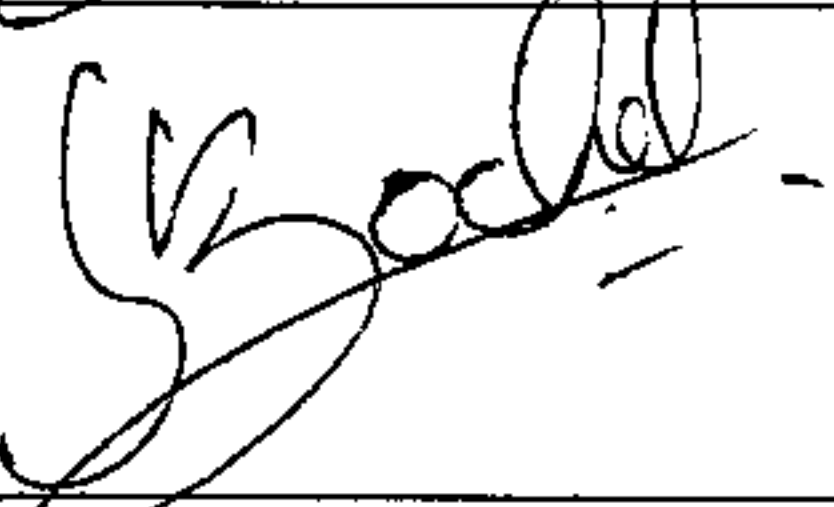
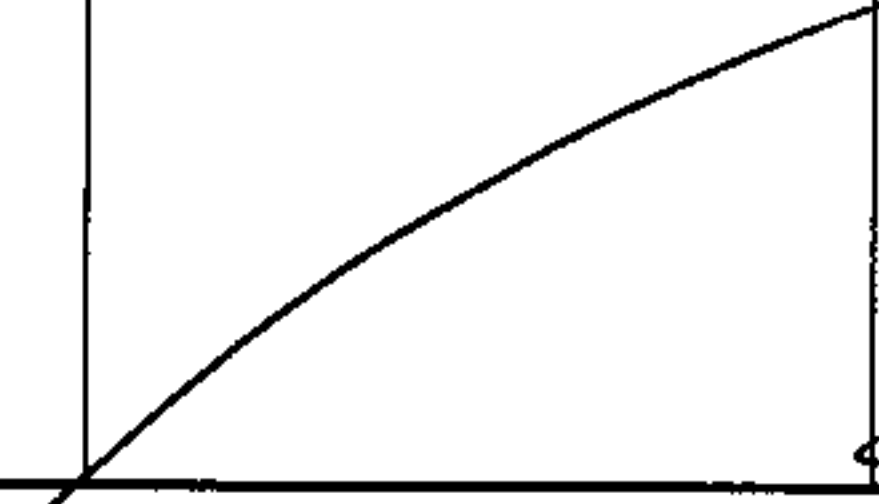
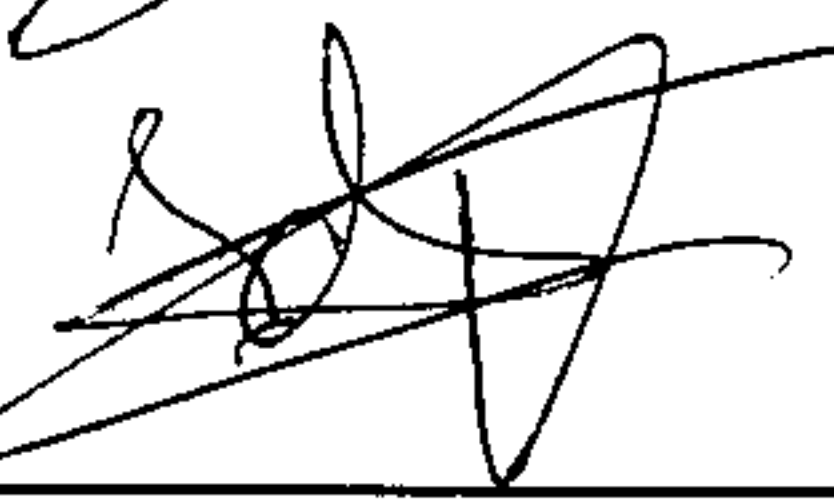
S.à.r.l. au capital de 150.000 Euros

Siège social 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE

RCS SAVERNE 445 070 311

FEUILLE DE PRESENCE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 05 août 2003 -

ASSOCIES	PARTS	VOIX	MANDATAIRES	SIGNATURES
Jacques BOCKEL 14 Grand Rue 67700 SAVERNE	1776	1776		
Jérémy BOCKEL 14 Grand Rue 67700 SAVERNE	90	90		
Véronique SCHOTT 18 route de Lutzelbourg 67700 STAMBACH	134	134		

Le gérant certifie exacte la présente feuille de présence, faisant, apparaître que tous les associés sont présents ou représentés, totalisant 2000 parts sociales ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 2000 voix.

LE GERANT.

Enregistré à : RECEITE PRINCIPALE DES IMPOTS SAVERNE

Le 05/08/2003 Bordereau n°2003/423 Case n°2

Ext 12/13

Enregistrement : Exonéré

Timbre : 48 €

Total liquidé : quarante-huit euros

Montant reçu : quarante-huit euros

L'Agent



FACE ANNULÉE
C.G.I. Article 905
Arrêté du 20/03/58

Bertrand Weiss

Ingenieur Commercial - E.C.S. Maître en Droit
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Inscrit près la Cour d'Appel de Colmar

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

DANS LE CADRE DE L'APPORT D'UN FONDS DE COMMERCE

PAR MONSIEUR JACQUES BOCKEL

A LA SàRL JACQUES BOCKEL

SàRL au capital de 7.500 euros

Siège social : 12, rue des Sources

67700 – SAVERNE

RCS Saverne : B 445 070 311

==.==.

**7, RUE STE-ODILE - B.P. 62
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
TÉL.: 03.88.83.10.68 - FAX : 03.88.81.38.51**

Site internet : www.sofalec.com - e-mail : sofalec@sofalec.com

Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.

En exécution de la mission qui m'a été confiée par ordonnance de Madame la Présidente de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Saverne en date du 16 juin 2003 concernant l'apport du fonds de commerce de Monsieur Jacques BOCKEL à la société Jacques BOCKEL SàRL, j'ai établi le présent rapport prévu par l'art. L 223-33 du Code du commerce.

L'actif net apporté a été arrêté dans le projet de traité d'apport signé par l'apporteur et le représentant de la société bénéficiaire en date du 12 juillet 2003. Il m'appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée. A cet effet, j'ai effectué mes diligences selon les normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables en France à cette mission : ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur au nominal des parts à émettre par la société bénéficiaire des apports augmentée de la prime de fusion.

I. Présentation de l'opération et description des apports

1.1. Entités participant à l'opération

1.1.1. Les entités concernées

- Entreprise individuelle de Monsieur Jacques BOCKEL

Monsieur Jacques BOCKEL exerce une activité de fabrication et de commercialisation de chocolat, de vente de glaces et confiserie à titre individuel, activité qui relève des bénéfices industriels et commerciaux et pour laquelle il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro 332 005 917 (85 A 48).

L'entreprise individuelle a été créée en date du 19 mars 1985.

En date du 4 décembre 1991, Monsieur Jacques BOCKEL a racheté le fonds de commerce dit « Jacoponi » sis au 77 grand rue à Saverne.

L'entreprise individuelle compte actuellement deux établissements :

- 12 rue des Sources à Saverne : laboratoire de production, hall de stockage, administration et magasin de vente
- 77 grand rue à Saverne : magasin de vente

- *Société Jacques BOCKEL SàRL*

La société Jacques BOCKEL est une société à responsabilité limitée ayant son siège social 12 rue des Sources à 67700 Saverne immatriculée le 19 février 2003 au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro B 445 070 311 (2003 B 59).

Son capital est fixé à 7 500 euros, divisé en 100 parts sociales de 75 euros chacune.

Le capital social est réparti ainsi :

- 10 parts sociales à Monsieur Jacques BOCKEL
- 90 parts sociales à Monsieur JérémY BOCKEL

La société a été créée pour une durée de 99 ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

1.1.2. Motif de l'opération

Pour faire face au développement de son activité, Monsieur Jacques BOCKEL envisage de faire apport à la Société Jacques BOCKEL SàRL au capital de 7 500 euros de son entreprise individuelle.

1.2. Description et évaluation des apports

Les apports sont constitués d'un fonds de commerce à savoir des éléments incorporels et corporels nécessaires à l'activité, ainsi que les passifs directement liés aux éléments apportés.

Les comptes de l'entreprise individuelle de Monsieur Jacques BOCKEL utilisés pour établir les conditions de l'opération sont ceux arrêtés à la date du 18 février 2003.

1.2.1. Description de l'actif apporté

- Immobilisations incorporelles

Toute la clientèle attachée au fonds de commerce ainsi que le nom commercial, les marques et brevets, les procédés de fabrication, la clientèle, les baux commerciaux portant sur les locaux nécessaires à l'exploitation respectivement au 12 rue des sources à Saverne moyennant un loyer mensuel de 1 823,90 € et au 77 grand rue à 67700 Saverne moyennant un loyer mensuel de 729,32 €.

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
Rachat de tournée (Walter 1989)	1 524,49 €	1 524,49 €
Fonds de commerce	15 244,90 €	95 802,02 €
Le total des immobilisations incorporelles apportées s'élève à		97 326,51 €

- Immobilisations corporelles

Monsieur Jacques BOCKEL apporte les immobilisations inscrites à l'actif de l'entreprise individuelle en date du 18 février 2003, à savoir :

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
- Agencements liés au fonds de commerce au 77 grand rue à Saverne	0,00 €	0,00 €
- Installations générales liées au fonds de commerce au 12 rue des Sources	141 377,66 €	141 377,66 €
- Installations générales diverses	779,71 €	779,71 €
- Installations générales liées au fonds de commerce au 77 grand rue à Saverne	3 791,00 €	3 791,00 €
- Matériels industriels	5 054,87 €	5 054,87 €
- Matériels et outillages	30 326,31 €	30 326,31 €
- Matériels de transport	1 894,39 €	1 894,39 €
- Matériels de bureau et informatique	1 237,27 €	1 237,27 €
Le total des immobilisations corporelles apportées s'élève à		184 461,21 €

1.2.2. Description du passif apporté

- Emprunts bancaires

Monsieur Jacques BOCKEL apporte tous les emprunts directement liés aux immobilisations inscrites à l'actif de l'entreprise individuelle en date du 18 février 2003, à savoir :

SOGENAL	776,58 €
BANQUE POPULAIRE	3 438,68 €
CAISSE D'EPARGNE	113 395,49 €
BANQUE POPULAIRE	15 244,00 €
Le total des emprunts bancaires s'élève à	132 854,75 €

Le transfert des emprunts bancaires à la société JACQUES BOCKEL SàRL a fait l'objet d'un accord verbal entre les banques et Monsieur Jacques BOCKEL.

- Passif d'exploitation

Monsieur Jacques BOCKEL apporte les passifs d'exploitation strictement liés à l'actif immobilisé apporté à savoir les dettes de fournisseurs d'immobilisation inscrites au bilan de l'entreprise individuelle en date du 18 février 2003.

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
Fournisseurs d'immobilisations	16 482,97 €	16 482,97 €
Le total des dettes fournisseurs d'immobilisations s'élève à		16 482,97 €

1.2.3. Valeur nette de l'apport

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
ACTIF		
Immobilisations incorporelles	16 769,39 €	97 326,51 €
Immobilisations corporelles	184 461,14 €	184 461,14 €
Total actif		281 787,72 €
PASSIF		
Passif bancaire	- 132 854,75 €	- 132 854,75 €
Passif fournisseurs d'immobilisations	- 16 482,97 €	- 16 482,97 €
Total passif		- 149 337,72 €
La valeur nette de l'apport s'élève à		132 450,00 €

En plus des éléments énoncés ci-dessus, sont également transmises toutes charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens apportés et celles qui sont ou seront inhérentes à l'exploitation des biens apportés.

1.4. Rémunération des apports

La valeur totale de l'apport de Monsieur Jacques BOCKEL s'élève à 132 500 €.

En contrepartie de la valeur nette de cet apport et s'agissant d'un bien propre à Monsieur Jacques BOCKEL, il sera attribué à Monsieur Jacques BOCKEL 1766 parts nouvelles entièrement libérées de nominal 75 euros au titre de l'augmentation de capital de la SàRL JACQUES BOCKEL.

Il n'existe pas de différence entre la valeur de l'apport et la valeur nominale des parts à émettre de la société JACQUES BOCKEL SàRL. En conséquence, il ne sera émis aucune prime d'apport.

1.5. Aspects juridiques et fiscaux

Selon le traité d'apport du 12 juillet 2003, la société JACQUES BOCKEL aura la propriété du fonds apporté à compter du jour de l'assemblée approuvant l'augmentation de capital rémunérant l'apport mais elle en aura la jouissance rétroactivement à la date où la société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à savoir le 19 février 2003.

Aucune régularisation de TVA ne sera due, la société JACQUES BOCKEL SàRL prenant l'engagement de soumettre à la TVA la cession ultérieure des biens corporels apportés et de procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues aux articles 210 et 215 de l'annexe II du Code Général des Impôts.

L'opération d'apport sera placée sous le régime fiscal spécial des transmissions d'entreprises conformément à l'article 151 octies du Code Général des impôts.

La société JACQUES BOCKEL SàRL taxe ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés.

II. Diligences et appréciation de la valeur des apports

S'agissant des valeurs individuelles des apports proposées dans le traité d'apport, mes diligences ont consisté à :

- contrôler par sondage l'existence des actifs apportés,
- examiner les comptes annuels au 31 décembre 2002,
- examiner les éléments intervenus pendant la période de rétroactivité afin de m'assurer qu'ils ne sont pas de nature à mettre en cause la valorisation des apports,
- contrôler par sondage la réalité et l'exhaustivité des passifs transmis,
- analyser la méthode de valorisation du fonds de commerce et sa correcte application au fonds de commerce apporté.

Mes contrôles de la valeur individuelle des apports appellent les observations suivantes :

Les éléments incorporels des fonds exploités par la société JACQUES BOCKEL SàRL sont évalués à 95 802,02 € alors qu'ils figurent à l'actif du bilan pour leur valeur historique à 15 244,90 €.

S'agissant de la valeur du fonds, j'ai approché celle-ci par rapport au chiffre d'affaires hors taxe moyen et au bénéfice net moyen des trois derniers exercices.

Pour évaluer la valeur du fonds, j'ai retenu le chiffre d'affaires et le bénéfice des trois derniers exercices à savoir 2001/2002/2003 figurant dans le traité d'apport du 12/07/2003.

Il convient de préciser que l'exercice 2003 ne correspond pas à une année entière. Pour permettre d'effectuer des comparaisons, j'ai ramené cet exercice sur 12 mois. Ainsi, pour l'estimation du chiffre d'affaires et du bénéfice de l'exercice 2003, j'ai appliqué la même

progression que celle obtenue de l'exercice 2002 par rapport à 2001. On constate alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice ont progressé respectivement de 12 % et 22%.

S'agissant d'une entreprise individuelle soumise aux bénéfices industriels et commerciaux, il est nécessaire de neutraliser la rémunération du travail du dirigeant et la charge d'impôt calculé au taux de l'impôt sur les sociétés. J'ai estimé à ce titre que le bénéfice devrait être diminué de 30 000 € correspondant à la rémunération normale annuelle du dirigeant.

L'estimation s'établit ainsi :

	CA HT	Bénéfice net après retraitement
01/07/2002 au 18/02/2003 ramené à 12 mois	⁽¹⁾ 692 482 €	⁽²⁾ 37 629 €
01/07/2001 au 30/06/2002	618 288 €	27 237 €
01/07/2000 au 30/06/2001	551 015 €	18 543 €
	CA HT moyen	Bénéfice moyen
	620 595 €	27 803 €

(1) $618\,288 \times 1,12$

(2) $(70\,856 \times 1,22 - 30\,000) \times (1 - 33\frac{1}{3} \%)$

La société dispose d'un potentiel de développement important. La rentabilité dégagée par l'entreprise individuelle (5 %) est satisfaisante compte tenu de la spécificité de l'activité.

La valeur des éléments incorporels du fonds représente environ 3,5 années de bénéfice et 16 % du chiffre d'affaires hors taxe moyen.

La valeur de l'apport retenue correspond à une valeur de convenance inférieure à la valeur vénale du fonds de commerce. Dans ces conditions, la valorisation du fonds de commerce de la société JACQUES BOCKEL SàRL qui dégage une rentabilité satisfaisante et régulière apparaît modérée.

Sur la base de mes travaux, je conclus que la valeur des apports s'élevant à 132 500 €, n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation en capital de la société.

Schiltigheim, le 22 juillet 2003.


B. WEISS
Commissaire aux comptes

JACQUES BOCKEL Sàrl

S.à.r.l. au capital de 150.000 Euros
Siège social 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE
RCS SAVERNE 445 070 311

STATUTS

Les soussignés :

- Monsieur Jacques BOCKEL

Né le 27 février 1959 à Saverne

marié avec Mme Marie-Françoise MENG, née à Provins le 21 mars 1954, sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, aux termes du contrat de mariage reçu par Me CRIQUI, notaire à Saverne, le 25 mai 1979. Il est précisé que par acte notarié daté le 09 novembre 2001, les époux BOCKEL-MENG ont adopté le régime de la séparation de biens, homologué par jugement en date du 15 mars 2002, par le Tribunal de Grande Instance de Saverne.

Demeurant 14 Grand-rue à 67700 MONSWILLER

- Monsieur Jérémy BOCKEL

Né le 17 avril 1982 à 67700 SAVERNE

Célibataire

Demeurant 14 Grand-rue à 67700 MONSWILLER

Ont établi et signé le 29 janvier 2003 à SAVERNE, ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée constituée par le présent acte.


JaB
Jeb

Article 1er - Forme

Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 24 juillet 1966 et l'ordonnance du 19 septembre 1945 et par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination est : JACQUES BOCKEL Sàrl

Le sigle est : JACQUES BOCKEL

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots " Société à responsabilité limitée " ou des lettres S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 - Objet

La société a pour objet la fabrication et la commercialisation de chocolats, de confiserie et de glaces.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet.

La société pourra créer, acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter et concéder toutes licences d'exploitation en tous pays d'une manière générale, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Article 4 - Siège social

Le siège social est situé à 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE.

Il pourra être transféré dans le même département par simple décision de la gérance et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports - Formation du capital - Capital Social

I. APPORTS EN NUMERAIRE

Lors de la création de la société, les apports en numéraire, intégralement libérés d'un montant égal au total du capital social de 7 500 euros, divisé en 100 parts sociales de 75 euros chacune, donnent lieu aux attributions ci-après de parts sociales :

- 1. Monsieur Jacques BOCKEL

fait apport de la somme de 750 euros

représentés par 10 parts sociales numérotées de 1 à 10

 Monsieur Jacques BOCKEL déclare effectuer cet apport en emploi de sommes d'un même montant issues de revenus propres depuis l'homologation de séparation de biens. Il fait cette déclaration afin que les parts souscrites au moyen de deniers propres constituent des propres.

 Madame Marie-Françoise MENG, agissant en qualité de conjoint séparé de biens déclare reconnaître l'origine des deniers propres à son époux et accepte que les parts souscrites au moyen desdits deniers soient propres à son époux à titre d'emploi et conformément à l'article 1434 du code civil.

- 2. Monsieur Jérémie BOCKEL

fait apport de la somme de 6 750 euros

représentés par 90 parts sociales numérotées de 11 à 100

Les parts sociales, entièrement souscrites sont libérées d'un montant de 7 500 euros.

La somme de 7 500 euros a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation le 23 janvier 2003 à la Caisse d'Epargne sous le numéro 08.7704558.02

Elle ne pourra en être retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Le certificat du dépositaire, avec la liste des souscripteurs et l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées est annexé aux présents statuts.

Lors de l'augmentation de capital en date du 05 août 2003,

- 3. Madame Véronique SCHOTT

fait apport de la somme de 10 050 euros

représentés par 134 parts sociales numérotées de 101 à 234

Les parts sociales, entièrement souscrites sont libérées du cinquième soit 2.010,00 euros.

La somme de 2.010,00 euros a été régulièrement déposée à un compte intitulé "augmentation de capital" n° 08.7704508.01 ouvert au nom de la société le 27 juin 2003 à la Caisse d'Epargne, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque annexé aux présentes.

La libération du surplus, pour une somme de 8.040,00 euros, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision de l'assemblée dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de l'augmentation de capital.

II. APPORTS EN NATURE

Lors de l'augmentation de capital en date du 05 août 2003, **Monsieur Jacques BOCKEL** associé, apporte à la Société, sous les garanties ordinaires et de droit:

- 
- Sa clientèle ;
 - Pour laquelle **Monsieur Jacques BOCKEL** est immatriculé à la chambre des métiers de Strasbourg, sous le numéro 332 005 917 ;
 - L'actif immobilisé et les dettes directement afférentes à cet actif ;
 - Ainsi que le nom commercial et autres marques.



Ces éléments ont été évalués à **132.500,00 €**, sur le vu du rapport annexé aux présents statuts de M. Bertrand WEISS, commissaire aux apports, désigné par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Saverne rendue le 16 juin 2003.

Cet apport en nature est rémunéré par 1766 parts sociales numérotées de 235 à 2000.

III. RECAPITULATIF - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 150.000,00 euros.

Il est divisé en 2000 parts de 75 euros chacune, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la manière suivante :

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Monsieur Jacques BOCKEL | 1776 parts |
| - Monsieur Jérémie BOCKEL | 90 parts |
| - Madame Véronique SCHOTT | 134 parts |

Soit au total : 2000 parts

Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier.

ARTICLE 8 - TRANSMISSION & CESSIION DE PARTS SOCIALES

En cas de transmission de parts sociales par voie de succession de liquidation de communautés de biens entre époux, l'héritier ou le conjoint ne peut devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le délai de trois mois imparti à la société pour statuer, court à partir de la notification effectuée par le bénéficiaire de la transmission à la société et à chacun des associés.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales.

Toute cession de parts sociales à un tiers étranger à la société ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des associés dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 9- MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

En cas d'augmentation de capital par création de nouvelles parts sociales ou de réduction du capital, la répartition des parts prévue à l'article 6 sera modifiée en conséquence.

Les modifications apportées à cette répartition seront décidées dans les formes prévues pour la modification des statuts.

ARTICLE 10 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS SOCIAUX

Les associés peuvent obtenir la délivrance ou prendre connaissance des documents sociaux dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE DES PREMIERS GERANTS & DES ASSOCIES

Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables dans les conditions prévues par la loi.

Lorsque les associés n'approuvent pas une convention passée entre la société et l'un des gérants ou associés, le gérant ou l'associé contractant supporte les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires avec ou sans limitation de durée.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Toutefois, dans les rapports de la gérance avec la société, et à titre de mesure d'ordre interne ne pouvant être opposés aux tiers, ni invoqués par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeuble ou de fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société, la fondation de toute société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés et, s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement suivant le cas, envers les tiers et envers la société dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 13 - FONDES DE POUVOIRS

Le ou les gérants peuvent déléguer d'un commun accord les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs fondés de pouvoirs associés ou non, pour assurer la direction technique des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels apportés au compte des frais généraux. Ils peuvent aussi de la même manière et sous leur responsabilité, constituer les mandataires spéciaux ou temporaires.

ARTICLE 14 - DECISIONS DES ASSOCIES

Les décisions des associés sont prises soit par délibération de leur assemblée, soit par consultation écrite.

Toutefois, les décisions sont toujours prises en assemblée lorsqu'elles ont trait

- à l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion;
- aux prélèvements affectés à la formation de tout fonds de réserve;
- à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont l'assemblée a la disposition
- à la détermination de la part des sommes distribuables attribuées aux associés sous forme de dividendes;
- à la réduction du capital.

Les assemblées ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

ARTICLE 15- COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice a une durée de douze mois qui commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin. Par exception, le premier exercice social commencera le 01 février 2003 et sera clos le 30 juin 2004.

Sur les bénéfices nets de l'exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement qui doit être au moins égal au minimum obligatoire, destiné à constituer le fonds de réserve légale. Après prélèvement éventuel des sommes mises en réserve ou à reporter à nouveau sur l'exercice suivant, le solde, s'il en existe, est réparti entre les associés.

ARTICLE 16- DISSOLUTION & LIQUIDATION

En cas de dissolution et de liquidation, il est opéré conformément à la loi.

ARTICLE 17- CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou sa liquidation, soit entre les associés ou leurs héritiers, représentants et ayants cause, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé ou gérant sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siège social et toutes les assignations ou significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

ARTICLE 18 - PREMIERS ENGAGEMENTS

Les associés donnent mandat à **Monsieur Jacques BOCKEL**, associé, qui accepte, de prendre les engagements ou d'accomplir les actes pour le compte de la société, d'engager tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites, dont le détail figure en annexe sur l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société après vérification par l'assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Tous pouvoirs sont donnés à **Monsieur Jacques BOCKEL**, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à Saverne

En 5 exemplaires originaux

Mise à jour le 05 août 2003



ATTESTATION

Centre d'Affaires ALSACE NORD

La Caisse d'Epargne d'Alsace, 2 quai Kléber à 67000 STRASBOURG
représentée par Monsieur Mathieu KIEFFER
Chargé d'Affaires Entreprises du Centre d'Affaires ALSACE NORD,

Atteste par la présente :

- Avoir reçu ce jour par chèque crédité sur le compte 08.7704508.01, le montant de 2.010 Euros - (DEUX MILLE DIX EUROS). Cette somme correspond à l'apport en numéraire effectué par Mme Véronique SCHOTT au titre de l'augmentation de capital de la SARL JACQUES BOCKEL immatriculée sous le N° 332 005 917 et ayant son siège sis 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE.

Cette somme est indisponible jusqu'à publication de ladite augmentation de capital.

Fait pour servir et faire valoir ce que de droit.

A HAGUENAU , le 27 Juin 2003


Mathieu KIEFFER
Chargé d'Affaires Entreprises
Centre d'Affaires Alsace-Nord

37, Grand'Rue
67500 Haguenau
Téléphone 03 88 63 90 78
Télécopie 03 88 63 90 90
Code SWIFT CEPA FRPP 670
Affilié à la Caisse d'Epargne d'Alsace

Bertrand Weiss

Ingenieur Commercial IECS Maître en Droit
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
Membre du Comité d'Appréciation

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

DANS LE CADRE DE L'APPORT D'UN FONDS DE COMMERCE

PAR MONSIEUR JACQUES BOCKEL

A LA SàRL JACQUES BOCKEL

SàRL au capital de 7.500 euros

Siège social : 12, rue des Sources

67700 – SAVERNE

RCS Saverne : B 445 070 311

==_==

**7, RUE STE-ODILE - B.P. 62
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
TÉL.: 03.88.83.10.68 - FAX : 03.88.81.38.51**

Site internet : www.sofalec.com - e-mail : sofalec@sofalec.com

Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.

En exécution de la mission qui m'a été confiée par ordonnance de Madame la Présidente de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Saverne en date du 16 juin 2003 concernant l'apport du fonds de commerce de Monsieur Jacques BOCKEL à la société Jacques BOCKEL SàRL, j'ai établi le présent rapport prévu par l'art. L 223-33 du Code du commerce.

L'actif net apporté a été arrêté dans le projet de traité d'apport signé par l'apporteur et le représentant de la société bénéficiaire en date du 12 juillet 2003. Il m'appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée. A cet effet, j'ai effectué mes diligences selon les normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables en France à cette mission : ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur au nominal des parts à émettre par la société bénéficiaire des apports augmentée de la prime de fusion.

I. Présentation de l'opération et description des apports

1.1. Entités participant à l'opération

1.1.1. Les entités concernées

- Entreprise individuelle de Monsieur Jacques BOCKEL

Monsieur Jacques BOCKEL exerce une activité de fabrication et de commercialisation de chocolat, de vente de glaces et confiserie à titre individuel, activité qui relève des bénéfices industriels et commerciaux et pour laquelle il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro 332 005 917 (85 A 48).

L'entreprise individuelle a été créée en date du 19 mars 1985.

En date du 4 décembre 1991, Monsieur Jacques BOCKEL a racheté le fonds de commerce dit « Jacoponi » sis au 77 grand rue à Saverne.

L'entreprise individuelle compte actuellement deux établissements :

- 12 rue des Sources à Saverne : laboratoire de production, hall de stockage, administration et magasin de vente
- 77 grand rue à Saverne : magasin de vente

- *Société Jacques BOCKEL SàRL*

La société Jacques BOCKEL est une société à responsabilité limitée ayant son siège social 12 rue des Sources à 67700 Saverne immatriculée le 19 février 2003 au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro B 445 070 311 (2003 B 59).

Son capital est fixé à 7 500 euros, divisé en 100 parts sociales de 75 euros chacune.

Le capital social est réparti ainsi :

- 10 parts sociales à Monsieur Jacques BOCKEL
- 90 parts sociales à Monsieur JérémY BOCKEL

La société a été créée pour une durée de 99 ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

1.1.2. Motif de l'opération

Pour faire face au développement de son activité, Monsieur Jacques BOCKEL envisage de faire apport à la Société Jacques BOCKEL SàRL au capital de 7 500 euros de son entreprise individuelle.

1.2. Description et évaluation des apports

Les apports sont constitués d'un fonds de commerce à savoir des éléments incorporels et corporels nécessaires à l'activité, ainsi que les passifs directement liés aux éléments apportés.

Les comptes de l'entreprise individuelle de Monsieur Jacques BOCKEL utilisés pour établir les conditions de l'opération sont ceux arrêtés à la date du 18 février 2003.

1.2.1. Description de l'actif apporté

- Immobilisations incorporelles

Toute la clientèle attachée au fonds de commerce ainsi que le nom commercial, les marques et brevets, les procédés de fabrication, la clientèle, les baux commerciaux portant sur les locaux nécessaires à l'exploitation respectivement au 12 rue des sources à Saverne moyennant un loyer mensuel de 1 823,90 € et au 77 grand rue à 67700 Saverne moyennant un loyer mensuel de 729,32 €.

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
Rachat de tournée (Walter 1989)	1 524,49 €	1 524,49 €
Fonds de commerce	15 244,90 €	95 802,02 €
Le total des immobilisations incorporelles apportées s'élève à		97 326,51 €

- Immobilisations corporelles

Monsieur Jacques BOCKEL apporte les immobilisations inscrites à l'actif de l'entreprise individuelle en date du 18 février 2003, à savoir :

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
- Agencements liés au fonds de commerce au 77 grand rue à Saverne	0,00 €	0,00 €
- Installations générales liées au fonds de commerce au 12 rue des Sources	141 377,66 €	141 377,66 €
- Installations générales diverses	779,71 €	779,71 €
- Installations générales liées au fonds de commerce au 77 grand rue à Saverne	3 791,00 €	3 791,00 €
- Matériels industriels	5 054,87 €	5 054,87 €
- Matériels et outillages	30 326,31 €	30 326,31 €
- Matériels de transport	1 894,39 €	1 894,39 €
- Matériels de bureau et informatique	1 237,27 €	1 237,27 €
Le total des immobilisations corporelles apportées s'élève à		184 461,21 €

1.2.2. Description du passif apporté

- Emprunts bancaires

Monsieur Jacques BOCKEL apporte tous les emprunts directement liés aux immobilisations inscrites à l'actif de l'entreprise individuelle en date du 18 février 2003, à savoir :

SOGENAL	776,58 €
BANQUE POPULAIRE	3 438,68 €
CAISSE D'EPARGNE	113 395,49 €
BANQUE POPULAIRE	15 244,00 €
Le total des emprunts bancaires s'élève à	
	132 854,75 €

Le transfert des emprunts bancaires à la société JACQUES BOCKEL SàRL a fait l'objet d'un accord verbal entre les banques et Monsieur Jacques BOCKEL.

- Passif d'exploitation

Monsieur Jacques BOCKEL apporte les passifs d'exploitation strictement liés à l'actif immobilisé apporté à savoir les dettes de fournisseurs d'immobilisation inscrites au bilan de l'entreprise individuelle en date du 18 février 2003.

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
Fournisseurs d'immobilisations	16 482,97 €	16 482,97 €
Le total des dettes fournisseurs d'immobilisations s'élève à		16 482,97 €

1.2.3. Valeur nette de l'apport

	Valeur nette comptable au 18/02/2003	Valeur d'apport
ACTIF		
Immobilisations incorporelles	16 769,39 €	97 326,51 €
Immobilisations corporelles	184 461,14 €	184 461,14 €
Total actif		281 787,72 €
PASSIF		
Passif bancaire	- 132 854,75 €	- 132 854,75 €
Passif fournisseurs d'immobilisations	- 16 482,97 €	- 16 482,97 €
Total passif		- 149 337,72 €
La valeur nette de l'apport s'élève à		132 450,00 €

En plus des éléments énoncés ci-dessus, sont également transmises toutes charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens apportés et celles qui sont ou seront inhérentes à l'exploitation des biens apportés.

1.4. Rémunération des apports

La valeur totale de l'apport de Monsieur Jacques BOCKEL s'élève à 132 500 €.

En contrepartie de la valeur nette de cet apport et s'agissant d'un bien propre à Monsieur Jacques BOCKEL, il sera attribué à Monsieur Jacques BOCKEL 1766 parts nouvelles entièrement libérées de nominal 75 euros au titre de l'augmentation de capital de la SàRL JACQUES BOCKEL.

Il n'existe pas de différence entre la valeur de l'apport et la valeur nominale des parts à émettre de la société JACQUES BOCKEL SàRL. En conséquence, il ne sera émis aucune prime d'apport.

1.5. Aspects juridiques et fiscaux

Selon le traité d'apport du 12 juillet 2003, la société JACQUES BOCKEL aura la propriété du fonds apporté à compter du jour de l'assemblée approuvant l'augmentation de capital rémunérant l'apport mais elle en aura la jouissance rétroactivement à la date où la société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à savoir le 19 février 2003.

Aucune régularisation de TVA ne sera due, la société JACQUES BOCKEL SàRL prenant l'engagement de soumettre à la TVA la cession ultérieure des biens corporels apportés et de procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues aux articles 210 et 215 de l'annexe II du Code Général des Impôts.

L'opération d'apport sera placée sous le régime fiscal spécial des transmissions d'entreprises conformément à l'article 151 octies du Code Général des impôts.

La société JACQUES BOCKEL SàRL taxe ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés.

II. Diligences et appréciation de la valeur des apports

S'agissant des valeurs individuelles des apports proposées dans le traité d'apport, mes diligences ont consisté à :

- contrôler par sondage l'existence des actifs apportés,
- examiner les comptes annuels au 31 décembre 2002,
- examiner les éléments intervenus pendant la période de rétroactivité afin de m'assurer qu'ils ne sont pas de nature à mettre en cause la valorisation des apports,
- contrôler par sondage la réalité et l'exhaustivité des passifs transmis,
- analyser la méthode de valorisation du fonds de commerce et sa correcte application au fonds de commerce apporté.

Mes contrôles de la valeur individuelle des apports appellent les observations suivantes :

Les éléments incorporels des fonds exploités par la société JACQUES BOCKEL SàRL sont évalués à 95 802,02 € alors qu'ils figurent à l'actif du bilan pour leur valeur historique à 15 244,90 €.

S'agissant de la valeur du fonds, j'ai approché celle-ci par rapport au chiffre d'affaires hors taxe moyen et au bénéfice net moyen des trois derniers exercices.

Pour évaluer la valeur du fonds, j'ai retenu le chiffre d'affaires et le bénéfice des trois derniers exercices à savoir 2001/2002/2003 figurant dans le traité d'apport du 12/07/2003.

Il convient de préciser que l'exercice 2003 ne correspond pas à une année entière. Pour permettre d'effectuer des comparaisons, j'ai ramené cet exercice sur 12 mois. Ainsi, pour l'estimation du chiffre d'affaires et du bénéfice de l'exercice 2003, j'ai appliqué la même

progression que celle obtenue de l'exercice 2002 par rapport à 2001. On constate alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice ont progressé respectivement de 12 % et 22%.

S'agissant d'une entreprise individuelle soumise aux bénéfices industriels et commerciaux, il est nécessaire de neutraliser la rémunération du travail du dirigeant et la charge d'impôt calculé au taux de l'impôt sur les sociétés. J'ai estimé à ce titre que le bénéfice devrait être diminué de 30 000 € correspondant à la rémunération normale annuelle du dirigeant.

L'estimation s'établit ainsi :

	CA HT	Bénéfice net après retraitement
01/07/2002 au 18/02/2003 ramené à 12 mois	⁽¹⁾ 692 482 €	⁽²⁾ 37 629 €
01/07/2001 au 30/06/2002	618 288 €	27 237 €
01/07/2000 au 30/06/2001	551 015 €	18 543 €
	CA HT moyen	Bénéfice moyen
	620 595 €	27 803 €

(1) $618\,288 \times 1,12$

(2) $(70\,856 \times 1,22 - 30\,000) \times (1 - 33\frac{1}{3} \%)$

La société dispose d'un potentiel de développement important. La rentabilité dégagée par l'entreprise individuelle (5 %) est satisfaisante compte tenu de la spécificité de l'activité.

La valeur des éléments incorporels du fonds représente environ 3,5 années de bénéfice et 16 % du chiffre d'affaires hors taxe moyen.

La valeur de l'apport retenue correspond à une valeur de convenance inférieure à la valeur vénale du fonds de commerce. Dans ces conditions, la valorisation du fonds de commerce de la société JACQUES BOCKEL SàRL qui dégage une rentabilité satisfaisante et régulière apparaît modérée.

Sur la base de mes travaux, je conclus que la valeur des apports s'élevant à 132 500 €, n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation en capital de la société.

Schiltigheim, le 22 juillet 2003.


B. WEISS
Commissaire aux comptes